

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Permohonan Semakan No: 2302-A0010-003-0021

Antara

Narto Ismail

...Pemohon

Lwn

Arnaiyaton Lydia Binti Marsup

...Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Permohonan No Kes : 10100-032-00130-2022

Antara

Narto Ismail

...Pemohon

lwn

Arnaiyaton Lydia Binti Marsup

...Responden

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Permohonan No. 2302-A0010-003-0021, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel),
16 Jun 2023 bersamaan 27 Zulkaedah 1444H]**

Peguam Syarie Pemohon; Puan Norraasyada binti Osman dari Tetuan Syada Osman & Associates

Peguam Syarie Responden; Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon Narto Ismail telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor berhubung keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam kes Permohonan No. : 10100-032-00130-2022 yang telah diputuskan pada 30/1/2023.

FAKTA KES

[2] Pemohon (warganegara Indonesia) dan Responden (Warganegara Malaysia) telah berkahwin pada 15/11/2013 di Petaling Jaya, Selangor. Responden telah memfailkan tuntutan perceraian di Mahkamah Rendah Syariah Petaling melalui Saman No.: 10015-055-0386-2021 dan kini masih di peringkat perbicaraan.

[3] Pada 21/2/2022 Pemohon telah memfailkan Permohonan untuk Mendapatkan Perintah Interim Tegahan Harta (Injunksi) secara ex-parte di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam melalui permohonan No.: 10100-032-00130-2022. Permohonan tersebut kemudiannya telah diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dibicarakan secara inter- parte.

[4] Permohonan Interim Tegahan Harta (Injunksi) tersebut dibuat oleh Pemohon bagi mendapatkan perintah sebagaimana berikut:

a. Bahawa Mahkamah memerintahkan Responden sama ada dirinya atau wakilnya atau pesuruh atau agennya atau penama bagi Responden atau mana-mana pihak DITEGAH dari menjalankan sebarang transaksi seperti berikut iaitu menjual, memindahmilik, menggadai, mencero boh atau mencagar dan apa-apa transaksi dengan ap acara sekalipun di dalam harta bidang kuasa Mahkamah ini berurusan harta-harta tak alih dan harta-harta alih yang

diperolehi sepanjang perkahwinan antara Pemohon dan Responden sebagaimana berikut:

Harta Tak Alih

- i) Sebuah rumah teres yang didaftarkan atas geran H.S (M) 5357, PT 2915, Tempat Bt.8, Jalan Klang Lama, Mukim Petaling, Daerah Petaling, Negeri Selangor dan/atau yang beralamat di No.24, Jalan 4, Taman Dato' Harun 46000 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan; dan/atau
- ii) Sebuah Unit Kedai yang didaftarkan atas geran H.S (M) 5344, PT 2901 Jalan Klang Lama, Mukim Petaling, Daerah Petaling, Negeri Selangor dan/atau yang beralamat di No.3 Jalan 9, Tapak Mana PJ Selatan 46000 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan; dan/atau
- iii) Sebuah unit apartment yang dikenali Parcel No.:5082, Putra Perdana dan didaftarkan atas geran PN 39258, Lot 14009, Mukim Dengkil, Daerah Sepang Negeri Selangor dan beralamat di No. 1-B28 Jalan Putra Perdana, 47130 Puchong Selangor Darul Ehsan dan/atau

Harta Alih

- iv. Sebuah kereta No. Pendaftaran WB4139L, Model Toyota Hilux; dan/atau
- v. Sebuah kereta No. Pendaftaran VCX3343, Model Toyota Velfire; dan/atau
- vi. Sebuah kereta No. Pendaftaran WVX7114, Model Proton Ezora;
- vii. Akaun bank Syarikat Dierna Enterprise bank CIMB No. Akaun 86-0212880-7
- viii. Wang Simpanan Amanah Saham Nasional Berhad No. Ahli 000003951730 atas nama Responden
- ix. 10 Barang-barang kemas sebagaimana berikut:
 - i. Rantai tangan, berat 79.94 gram;

- ii. Rantai tangan, berat 4.81 gram;
- iii. Locket Rantai, berat 4.01 gram;
- iv. Gelang tangan, berat 10.40 gram;
- v. Gelang tangan, berat 2.90 gram;
- vi. Rantai leher, berat 7.38 gram;
- vii. Rantai leher, berat 2.22 gram;
- viii. Rantai kaki, berat 4.37 gram;
- ix. Rantai tangan, berat 9.88 gram dan
- x. Rantai leher, berat 5.29 gram.

b. Mahkamah memerintahkan sebarang transaksi atau pengeluaran atau pindah milik yang sedang dibuat bagi semua harta tak alih dan harta alih tersebut hendaklah dihentikan dan/atau digantung serta-merta sehingga perintah perceraian atau apa-apa perintah selepas ini diputuskan.

c. Mahkamah memerintahkan sebarang transaksi atau pengeluaran atau gadaian atau jualan ke atas harta-harta tersebut yang telah dibuat oleh Responden bermula bulan Oktober 2021 sehingga ke hadapan hendaklah dikembalikan semula ke akaun-akaun dalam institusi kewangan yang berkaitan atau dikembalikan kepada Pemohon sehingga perintah perceraian atau apa-apa perintah selepas ini diputuskan.

d. Bahawa Responden dan/atau wakilnya dan/atau agennya yang terlibat diperintahkan memberika Kerjasama di dalam melaksanakan perintah ini.

e. Perintah ini berkuatkuasa dan diendorskan di mana-mana Pejabat Tanah dan/atau mana institusi kewangan dan/atau Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dan/atau mana-mana agensi yang terlibat berhubung harta-harta tersebut.

- f. Pihak Responden dan/atau wakil-wakilnya dan/atau agen-agensya dihalang daripada membuat sebarang ugutan sama ada secara fizikal mahu pun bertulis terhadap Pemohon dan pihak-pihak yang terlibat dengan harta-harta tersebut.
- g. Mahkamah memerintahkan supaya mana-mana pihak ketiga termasuk badan kerajaan, badan-badan berkanun, peguam-peguam dan/atau agen-agen Responden mematuhi perintah yang dikeluarkan di sini.
- h. Pemohon berakujanji akan mematuhi perintah Mahkamah dan membayar ganti rugi jika apa yang dinyatakan di dalam perintah ini adalah tidak benar.
- i. Bahawa Perintah ini adalah terpakai dan berkuatkuasa sehingga Mahkamah mengeluarkan perintah berkenaan harta dan/atau sehingga ada perintah lain akan dikeluarkan oleh Mahkamah Yang Mulia ini.
- j. Bahawa keingkaran atau kegagalan pihak Responden dan/atau mana-mana agen dan/atau mana-mana wakil dan/atau mana-mana pihak yang berkaitan dengan perintah ini mematuhi perintah Mahkamah ini boleh dikenakan tindakan menghina Mahkamah.
- k. Kos permohonan ini hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh pihak masing-masing
- l. Apa-apa relif yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[5] Responden dalam Afidavit Jawapannya tidak bersetuju dengan permohonan Pemohon berdasarkan alasan berikut:

- i. Tiada sebarang penjualan harta-harta tersebut dilakukan oleh pihak Responden
- ii. Responden sebagai pemilik tunggal menanggung liability terhadap perniagaan yang didaftarkan di atas nama Responden.

iii. Pembiayaan bank bagi rumah pertama dan kedai tersebut adalah di bawah tanggungan Responden dan Responden menanggung risiko dan liability untuk membayar rumah tersebut sendirian sekiranya Pemohon enggan membayar ansuran bulanan rumah tersebut.

iv. Apartment tersebut dibeli secara ansuran menggunakan wang titik peluhnya menyimpan wang hasil jualan perniagaan kecil-kecilan dan bukannya harta sepencarian.

v. Kenderaan-kenderaan yang dinyatakan dalam permohonan ini tidak wajar ditegah untuk dilakukan apa-apa transaksi ke atasnya berdasarkan alasan berikut:

v.i Hilux: Responden mendakwa kenderaan tersebut dibeli menggunakan hasil perniagaan di atas nama Responden dan tidak dibiaya oleh Pemohon sahaja malah berada dalam pegangan Pemohon sehingga kini.

v.ii Velfire: Responden mendakwa kereta ini dibeli secara ansuran dan wang pendahuluan dibayar menggunakan hasil perniagaan di atas nama Responden dan Pemohon telah berjanji menghadiahkan kepada Responden. Responden yang membayar ansuran bulanan kereta tersebut; dan

v.iii: Proton Exora: Responden mendakwa bahawa kereta tersebut dibeli menggunakan hasil perniagaan di atas nama Responden dan telah dijual semula kepada sepupu Responden dan dibayar ansuran ke akaun milik Pemohon yang mana Pemohon menguasai dan menikmati wang jualan kenderaan exora tersebut.

vi. Tegahan transaksi ke atas akaun CIMB Islamic adalah tidak wajar kerana akaun tersebut adalah akaun perniagaan dan sekiranya disekat akan menjejaskan operasi perniagaan dan pembayaran hutang-hutang serta

perbelanjaan bulanan perniagaan tersebut. Selain itu Pemohon berupaya mengeluarkan hasil perniagaan kerana kad debit CIMB adalah dipegang oleh Pemohon.

vii. Akaun ASB adalah dibuka oleh Responden sejak tahun 2009 dan tiada kaitan dengan Pemohon bahkan pinjaman pelaburan ASB dibuat atas nama Responden dan segala risiko dan liabiliti adalah ditanggung oleh Responden sendiri.

viii. Semua barang kemas adalah milik Responden dan sebahagiannya dibeli dengan wang Responden hasil jualan nasi lemak, manakala sebahagian yang lain adalah hadiah hari raya Aidilfitri yang diberikan oleh Pemohon dan Responden memohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon dengan kos.

[6] Pemohon pula di dalam affidavit Balasan membantah segala keterangan Responden dan memohon agar Mahkamah menerima permohonan interim injuksi ini.

[7] Pada 30/1/2023 YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memerintahkan seperti berikut:

2.1 Mahkamah menolak Permohonan Pemohon berdasarkan Seksyen 197 ETTMMS (Negeri Selangor) 2003.

[8] Pemohon yang tidak berpuashati dengan perintah tersebut memfailkan permohonan semakan ini pada 28/2/2023 untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut:

- a. Suatu Semakan terhadap keputusan /Penghakiman oleh YA Hakim MTS dalam kes Permohonan No: 10100-032-0130-2022 yang telah memerintahkan bahawa Mahkamah menolak Permohonan Pemohon berdasarkan peruntukan seksyen 197 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah

Syariah (Negeri Selangor) 2003 adalah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dan bercanggah dengan hukum syarak.

- b. Mahkamah Rayuan Syariah menolak atau mengenyahkan dan/atau membatalkan secara serta merta perintah MTS bertarikh 20/1/2023 tersebut.
- c. Mahkamah Rayuan Syariah memerintahkan harta-harta berikut ditegah dari dijual sehingga kes harta sepencarian melalui Saman No.: 2211-H0410-212-0111 diputuskan atau sebarang perintah lain diputuskan;

Harta Tak Alih

- a) Sebuah rumah teres yang didaftarkan atas geran H.S (M) 5357, PT 2915, Tempat Bt.8, Jalan Klang Lama, Mukim Petaling, Daerah Petaling, Negeri Selangor dan/atau yang beralamat di No.24, Jalan 4, Taman Dato' Harun 46000 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan; dan/atau
- b) Sebuah Unit Kedai yang didaftarkan atas geran H.S (M) 5344, PT 2901 Jalan Klang Lama, Mukim Petaling, Daerah Petaling, Negeri Selangor dan/atau yang beralamat di No.3 Jalan 9, Tapak Mana PJ Selatan 46000 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan; dan/atau
- c) Sebuah unit apartment yang dikenali Parcel No.:5082, Putra Perdana dan didaftarkan atas geran PN 39258, Lot 14009, Mukim Dengkil, Daerah Sepang Negeri Selangor dan beralamat di No. 1-B28 Jalan Putra Perdana, 47130 Puchong Selangor Darul Ehsan dan/atau

Harta Alih

- d. Sebuah kereta No. Pendaftaran WB4139L, Model Toyota Hilux; dan/atau
- e. Sebuah kereta No. Pendaftaran VCX3343, Model Toyota Velfire; dan/atau
- f. Sebuah kereta No. Pendaftaran WVX7114, Model Proton Ezora;

g. Barang-barang kemas sebagaimana berikut:

- xi. Rantai tangan, berat 79.94 gram;
- xii. Rantai tangan, berat 4.81 gram;
- xiii. Locket Rantai, berat 4.01 gram;
- xiv. Gelang tangan, berat 10.40 gram;
- xv. Gelang tangan, berat 2.90 gram;
- xvi. Rantai leher, berat 7.38 gram;
- xvii. Rantai leher, berat 2.22 gram;
- xviii. Rantai kaki, berat 4.37 gram;
- xix. Rantai tangan, berat 9.88 gram dan
- xx. Rantai leher, berat 5.29 gram.

d. Bahawa Mahkamah Rayuan memerintahkan liabiliti pinjaman bulanan pihak bank bagi harta alih dan tak alih sebagaimana di para 3 (a) (b) (d) dan (f) tersebut hendaklah dijelaskan oleh Pemohon tanpa gagal sehingga keputusan Harta Sepencarian atau perintah lain diputuskan.

e. Bahawa Mahkamah Rayuan memerintahkan liabiliti pinjaman bulanan dengan pihak bank bagi harta alih dan tak alih di para 3 (c) dan (e) hendaklah dijelaskan oleh Responden tanpa gagal sehingga keputusan Harta Sepencarian atau perintah lain diputuskan.

f. Bahawa Mahkamah Rayuan memerintahkan sekiranya Pemohon dan Responden berhasrat untuk menjual harta alih dan tak alih tersebut dalam prosiding tuntutan Harta Sepencarian yang masih berjalan dan belum selesai

ia hendaklah dengan perbincangan dan persetujuan kedua-dua pihak secara bertulis.

g. Lain-lain relif yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulai ini

[9] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 28/2/2023 dengan mengemukakan alasan sebagaimana berikut:

a. Permohonan injunksi tersebut merupakan satu permohonan interim dan ia telah pun ditolak secara keseluruhan bagi harta-harta yang dinyatakan oleh YA Hakim MTS Selangor tersebut. Pihak Pemohon yakin terdapat kekhilafan atau kecacatan dalam keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang dan hukum syarak. Ketidakpuasan dalam keputusan yang telah diputuskan dalam prosiding interim tersebut.

b. YA Hakim Bicara terkhilaf dengan menolak permohonan injunksi tersebut hanya mengambil kira peruntukan seksyen 200 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alasan Penghakiman Hakim Bicara di para 12 muka surat 11 tersebut.

i. Dengan alasan ini pihak Pemohon menyatakan YA Hakim Bicara wajar mengambilkira dan memakai peruntukan seksyen 119 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 bahawa permohonan untuk perintah penahanan, pemeliharaan atau penjagaan mana-mana harta yang menjadi pemilikan suatu pihak dalam perkara yang melibatkan seksyen 112 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

ii. YA Hakim Bicara tidak melihat keadaan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam affidavit Pemohon dalam Permohonan Injunksi tersebut dan Affidavit Balasan Pemohon itu bahawa harta-harta yang diperolehi telah didaftarkan atas nama Responden sendirian dan telah ada tindakan Responden mengeluarkan wang simpanan dari akaun peribadi Pemohon dalam tempoh itu. Ia telahpun dibuktikan berdasarkan dokumen yang telah dilampirkan dalam ekshibit kedua-dua affidavit Pemohon namun ia tidak diambil kira oleh YA Hakim Bicara.

c. YA Hakim Bicara khilaf dengan menolak keseluruhan permohonan injunksi tersebut dengan tidak mengambil kira kesusahan, kemudharatan dan penganiayaan yang akan ditanggung oleh Pemohon dengan hanya bergantung kepada prosiding tuntutan harta sepencarian semata-mata.

d. YA Hakim Bicara khilaf dengan menolak keseluruhan permohonan injunksi tersebut dengan hanya menyatakan pihak-pihak boleh hanya bergantung atau membuktikan dalam prosiding harta sepencarian.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[10] Bagi maksud semakan ini, kami telah meneliti rekod-rekod/catatan prosiding kes yang telah dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor serta Notis Permohonan Pemohon dan Affidavit Pemohon.

[11] Dalam kes ini, kami mendapati kes yang berkaitan dengan permohonan semakan ini adalah kes permohonan No: 10100-032-0130-2022 seperti yang dinyatakan oleh Pemohon pada perenggan 4 Affidavit Pemohon.

[12] Sukacita kami nyatakan bahawa kuasa Mahkamah Rayuan Syariah dalam sesuatu prosiding semakan kes telah diperuntukkan di dalam seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan:

“Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidangkuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan

[13] Skop kepada semakan yang disebut di dalam seksyen tersebut adalah dua iaitu, pertama: “apa-apa perkara” dan keduanya “prosiding”. Perkataan prosiding jelas maksudnya, iaitu prosiding yang dijalankan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Tetapi frasa “apa-apa perkara” tidak begitu jelas maksudnya yang memerlukan kami membuat tafsiran apakah ia termasuk juga keputusan/penghakiman/perintah Mahkamah Tinggi Syariah. Pada pendapat kami apabila peruntukkan itu menyebut boleh menyemak pada mana-mana peringkat ia memberi maksud kes yang selesai diputuskan juga boleh disemak. Dengan kata lain keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah boleh disemak. Tafsiran ini selaras dengan Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 yang menetapkan “Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan”.

[14] Walaubagaimanapun kami berpendapat bagi semakan keputusan/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah ia tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak Rekod Kes tanpa

proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Dalam hal ini kami merujuk kepada satu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, Kes Mal (Semakan) No.14000-003-0035-2011 yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 7hb Mac 2012 sebagaimana berikut:-

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[15] Kami seterusnya merujuk kepada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah) yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut :

1. *Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
2. *Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*

- iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu- isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*

8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
10. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”.*

[16] Seterusnya kami rujuk pula kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid* (kes semakan mal Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan no. 14000-003-0033-2012), Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan menegaskan prosiding juga boleh disemak. Ini menjadikan perkara yang boleh disemak adalah:-

- i] Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;
- ii] Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-

- a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;
- b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[17] Apabila Mahkamah Rayuan telah membuat semakan terhadap sesuatu kes, Mahkamah Rayuan mempunyai kuasa untuk memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan seperti yang diperuntukan seksyen 68 di atas. Peruntukan tersebut memberikan kuasa yang luas kepada Mahkamah Rayuan untuk mengeluarkan apa-apa arahan demi keadilan dan ianya pada pendapat kami termasuk kuasa-kuasa yang boleh dibuat pada peringkat rayuan.

[18] Setelah meneliti Notis Permohonan Pemohon, Afidavit Pemohon dan Rekod Prosiding Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, kes Permohonan No: 10100-032-0130-2022 maka kami dapati:

- i. Tiada kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material yang bercanggah dengan undang-undang dan hukum syarak
- ii. Pemohon telah gagal membuktikan merit di dalam permohonan dan afidavit pemohon dan afidavit-afidavit sokongan.

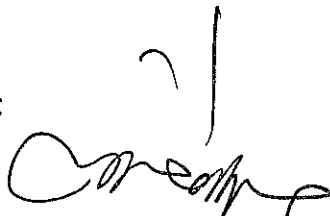
[19] Sehubungan dengan itu, kami bersetuju bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam memutuskan kes ini dan tiada keperluan untuk kami campur tangan perintah bertarikh 30/1/2023 tersebut. Oleh yang demikian dengan hormatnya permohonan ini tidak dapat kami pertimbangkan .

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon,
MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

[1] Permohonan semakan Pemohon **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh:



.....
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATHIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor